

# SIGJEP — Sistema Inteligente de Gestión Jurídica

Asistente Jurídico con IA para Alcaldías Colombianas

Fecha: 18 de junio de 2026 | Expediente: No asignado | Tipo: Tutela

## RESUMEN DEL CASO

La presente acción de tutela es interpuesta por la señora Mónica Ramírez Palacio contra la Alcaldía de Tuluá, Valle, con el fin de proteger sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información y libertad de expresión, que considera vulnerados por la falta de respuesta a un derecho de petición radicado el 30 de octubre de 2024 (radicado E-26862).

El contexto del caso se sitúa en la relación laboral de la accionante con la Alcaldía. La señora Ramírez Palacio fue nombrada Auxiliar Administrativo en propiedad el 22 de septiembre de 2020 y, según su relato, desempeñó sus funciones en horarios diurnos y nocturnos, incluyendo fines de semana y festivos, hasta el 16 de enero de 2024. La controversia subyacente radica en la no remuneración de recargos por estos horarios especiales, lo cual motivó la presentación del derecho de petición. Un antecedente relevante es el Decreto No. 246 de 2001, que autorizó el funcionamiento 24/7 de la Comisaría de Familia, sugiriendo la necesidad de servicios continuos en ciertas dependencias. Sin embargo, la acción de tutela no busca el reconocimiento directo de los recargos laborales, sino la respuesta a la solicitud que los plantea.

Desde la perspectiva jurídica de la Alcaldía, los hechos del 1 al 3 relacionados con el Decreto de 2001 y el nombramiento de la accionante son hechos administrativos constatables. Los hechos 4 y 5, referentes a los horarios trabajados y la falta de pago de recargos, son la base de la reclamación laboral de la accionante y, en sí mismos, no son el objeto directo de la tutela, sino el contenido del derecho de petición que la Alcaldía debe responder. El hecho crucial para esta tutela es la falta de respuesta al radicado E-26862. La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en que el derecho de petición es fundamental y su incumplimiento genera la procedencia de la tutela. Los derechos de acceso a la información y libertad de expresión se entienden vulnerados en conexión con la falta de respuesta a una solicitud ciudadana que busca obtener información y una decisión por parte de la administración.

La posición jurídica recomendada para la Alcaldía es reconocer la radicación del derecho de petición y, de manera inmediata, proceder a dar una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, si aún no se ha hecho. En la contestación a la tutela, la Alcaldía debe informar al juez sobre el trámite dado o que se está dando a la petición, adjuntando la prueba de la respuesta si ya se ha notificado. Es fundamental argumentar que, si bien se garantiza el derecho de petición, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la reclamación de prestaciones laborales (recargos), pues para ello existe la jurisdicción ordinaria laboral, dotada de amplios debates probatorios que exceden la naturaleza sumaria de la tutela.

Existen riesgos procesales si la Alcaldía no emite la respuesta al derecho de petición de manera oportuna. El principal riesgo es que el juez de tutela ampare el derecho y ordene a la Alcaldía responder en un plazo perentorio, bajo advertencia de desacato. La no contestación o una contestación deficiente podría llevar a una decisión adversa que, además de ordenar la respuesta, sienta un precedente sobre la actuación de la administración.

Las recomendaciones concretas para la Alcaldía son:

1. Localizar de forma prioritaria el derecho de petición radicado E-26862 e identificar la dependencia responsable de su trámite.
2. Elaborar y notificar de inmediato la respuesta de fondo al derecho de petición, sin esperar la decisión judicial de la tutela, y remitir copia de dicha respuesta al juzgado de tutela.
3. En la contestación de la acción de tutela, argumentar que el derecho fundamental de petición está siendo garantizado mediante la respuesta expedida o en proceso de expedición.
4. Solicitar al juez declarar la improcedencia de la tutela por carencia actual de objeto (hecho superado) si la respuesta ya fue notificada. Si la respuesta está en proceso, solicitar que se niegue el amparo por cuanto la Alcaldía ha actuado en cumplimiento de la ley.
5. Insistir en la contestación de la tutela que las pretensiones de índole laboral y salarial (recargos) deben ser tramitadas ante la jurisdicción ordinaria laboral, ya que la acción de tutela es subsidiaria.

---

## **NORMAS APLICABLES**

\* \*\*Constitución Política de Colombia:\*\*

\* \*\*Artículo 20:\*\* Garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. (Invocado por el accionante como presuntamente vulnerado).

\* \*\*Artículo 23:\*\* Consagra el derecho fundamental de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. (Núcleo de la vulneración alegada y fundamento principal de la tutela).

\* \*\*Artículo 74:\*\* Establece el derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. (Invoca el accionante como presuntamente vulnerado al no obtener respuesta).

\* \*\*Artículo 86:\*\* Regula la acción de tutela como mecanismo subsidiario y residual para la protección inmediata de los derechos fundamentales. (Fundamento de la presente acción).

\* \*\*Decreto 2591 de 1991:\*\* Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. (Marco procesal de la tutela).

\* \*\*Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

CPACA):\*\*

\* \*\*Artículos 13 al 33:\*\* Contienen las disposiciones generales sobre el derecho de petición ante las autoridades, aunque los artículos 13 a 17 fueron modificados por la Ley 1755 de 2015. Aplicable para el régimen general de las actuaciones administrativas.

\* \*\*Ley 1755 de 2015:\*\* Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Norma específica que desarrolla el artículo 23 de la Constitución y establece los términos para responder peticiones).